Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság

54.Pf.632.363/2023/9.

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság

a kapcsolatot elektronikus úton tartó

dr. Petró László ügyvéd (cím1) által képviselt

felperes (cím2) **felperesnek**

a kapcsolatot elektronikus úton tartó

Dr. Zsoldos Ügyvédi Iroda (cím3 – eljáró ügyvéd: dr. Zsoldos Mariann) által képviselt

alperes (cím4.) **alperes** ellen

házasság felbontása és járulékai iránt indult perében a Pesti Központi Kerületi Bíróság 2023. március 3. napján kelt 14.P.100.362/2021/122. számú ítélete ellen a felperes által 129. sorszám alatt, az alperes által 130. sorszámon benyújtott fellebbezés folytán meghozta a következő

ítéletet:

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett rendelkezéseit nem érinti.

A fellebbezett rendelkezéseit *részben megváltoztatja* az alábbiak szerint:

- Az alperest a felek 2019. február 28-án született Gyermek utónevű gyermekével folyamatos kapcsolattartás

  - páros héten pénteken az óvodai, iskolai foglalkozás végétől, de legkésőbb 16,00 órától vasárnap 19,00 óráig, valamint

  - páratlan héten csütörtökön az óvodai, iskolai foglalkozás végétől, de legkésőbb 16,00 órától pénteken az óvodai, iskolai foglalkozás kezdetéig, ennek hiányában 9,00 óráig

illeti meg a gyermek elvitelével és ottalvásával.

• A folyamatos kapcsolattartások kezdőidőpontjában a gyermek átvételének helye a gyermek mindenkori nevelési, oktatási intézménye, foglalkozás nélküli napokon a felperes mindenkori lakóhelye szerinti ház bejárata előtt van.

• A téli szünetben és ebben foglalva karácsonykor az alperest páros évben a szünet első napján 9,00 órától december 25. napján 12,00 óráig, páratlan évben december 26. napján 12,00 órától a szünet utolsó napján 18,00 óráig illeti meg egybefüggő kapcsolattartás.

• A tavaszi szünetben és ebben foglalva húsvétkor az alperest páros évben a szünet első napjától húsvétvasárnap 12,00 óráig, páratlan évben húsvétvasárnap 12,00 órától a szünet utolsó napján 18,00 óráig illeti meg egybefüggő kapcsolattartás.

• Pünkösdhétfőn az alperest minden évben ünnepi kapcsolattartás illeti meg 9,00 órától 18,00 óráig.

• Az elsőfokú eljárásban felmerült 534.734,- (ötszázharmincnégyezer-hétszázharmincnégy) forint szakértői díjból 267.367,- (kétszázhatvanhétezer-háromszázhatvanhét) forintot a felperes, 267.367,- (kétszázhatvanhétezer-háromszázhatvanhét) forintot az alperes köteles megfizetni a Magyar Államnak a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala külön felhívására, az abban megjelölt módon és időben.

Ezt meghaladóan az elsőfokú bíróság ítéletét *helybenhagyja*.

A tárgyi költségfeljegyzési jog folytán le nem rótt 24.000,- (huszonnégyezer) forint felperesi fellebbezési illetéket a felperes köteles megfizetni a Magyar Államnak.

A tárgyi költségfeljegyzési jog folytán le nem rótt 62.400,- (hatvankétezer-négyszáz) forint alperesi fellebbezési illetéket az alperes köteles megfizetni a Magyar Államnak.

A másodfokú bíróság felhívja a peres feleket, hogy az elsőfokú eljárási és a fellebbezési illetéket az állami adó- és vámhatóság 10032000-01070044-09060018 számú illetékbevételi számlájára *2023. augusztus 18. napjáig* fizessék be. Az illeték megfizetése során közleményként fel kell tüntetni a jelen jogerős határozatot hozó bíróság nevét és ügyszámát, valamint a fizetésre kötelezett adóazonosító számát.

A másodfokú bíróság kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek bruttó 100.000,- (százezer) forint másodfokú részperköltséget.

Ezt meghaladóan a felek a másodfokú eljárással kapcsolatban felmerült költségeiket maguk viselik.

Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás

[1] *Az elsőfokú bíróság ítéletében írt tényállás szerint* a peres felek 2015. nyarán ismerkedtek meg, 2017 januárjától voltak élettársak, s 2017. május 20-án kötöttek házasságot. Kapcsolatukból 2019. február 28-án Gyermek nevű gyermek született. Házassági életközösségük 2019 szeptemberében megszűnt, az alperes ekkor elköltözött az utolsó közös, települési lakásból.

[2] A megismerkedésükkor a felperes településen élt és dolgozott, míg munkavégzése miatt az alperes országban élt. A felek életközösségüket alperes bérelt külföldi lakásában kezdték meg, majd 2019. év elején – gyermekük születésére készülve – lett közös otthonuk a felperes kizárólagos tulajdonát képező cím2 utcai társasházi lakás. A gyermek születése után az alperes egy hónapot nem dolgozott, s családjával volt, de ezután kialakított rend szerint hétfőtől csütörtök estig országban volt és dolgozott, s csak csütörtök este tért haza a lakásba. A felek házassága nem volt harmonikus, kapcsolatukat mindvégig nézeteltérések, viták jellemezték. Gyermekük megszületése után a felperes szülőtársától több segítséget igényelt volna. Ugyanakkor az alperes úgy érezte: felperes zárja ki abból, hogy Gyermek gondozásában nagyobb részt vállaljon. Ezért nemcsak párkapcsolati, de a gyermek gondozása miatti nézeteltéréseik is hozzájárultak ahhoz, hogy életközösségük 2019 szeptemberében megszűnt.

[3] Kapcsolatuk azonban ezt követően és annak ellenére sem javult, hogy lakásában a felperes az alperesnek az ő igényeihez igazodóan rendszeres kapcsolattartást biztosított. Az alperes 2020 márciusától – a covid-járvány miatt – otthondolgozásra tért át, így általában napi két órát volt együtt a gyermekkel. Azonban ekkor már a kapcsolattartás ezen tartamát és módját nem tartotta elégségesnek: szeretett volna az elvitel jogával havonta tíz napot a gyermekkel lenni. Emellett a felperes szülői magatartását szinte minden téren folyamatosan kifogásolta: nem értett egyet többek között a lakásban tartott hőmérséklettel, a gyermek táplálásának módjával és a szoptatási időszak elhúzódásával, a gyermek időnkénti betegségei kezelésének módjával, illetve szerinte a felperes a szobatisztaságra szoktatást is későn kezdte meg. Mindezek alapján úgy vélte, hogy felperes helytelen anyai attitűdje eredményeként Gyermek nem megfelelően fejlődik: idegen környezetben túl zárkózott volt és nehezen oldódott föl.

[4] Az alperes ezen magatartását a felperes erőszakosnak, tolakodónak, fenyegetőnek érezte, s miután egyre feszültebbé vált, a gyermekkel 2020. április 30-án három hétre édesanyjához ment anélkül, hogy az alperesnek megmondta volna, hol vannak. Ezen időszak alatt nyújtotta be jelen perbeli keresetlevelét is, majd május végén egyértelműen alperes tudomására hozta: a jövőben már nem kíván minden nap kapcsolattartást biztosítani. A felperes ezen döntését az alperes nem fogadta el, így 2020 nyarán többször előfordult, hogy előzetes egyeztetés nélkül ment kapcsolattartásra, majd miután hiába kopogtatott, csöngetett, a rendőrség segítségét kérte. Ahogyan az alperes azt is súlyosan sérelmezte, hogy 2020 júliusban a felperes a gyermekkel két és fél hétre úgy ment el a településre(2), hogy ismét nem mondta meg, hol vannak.

[5] A kapcsolattartás rendjét az elsőfokú bíróság ideiglenes intézkedéssel 2020. augusztus 1-től szabályozta: erre az alperest a felperes lakóhelyén, páratlan héten szombaton és páros héten pénteken 16,00 és 19,00 óra között jogosította fel. A szülők közötti feszültség azonban nem szűnt meg, a kapcsolattartásról az alperes hang- és képfelvételt készített. S bár a közvetítői eljárásban megbeszéltek szerint – alperes zavartalan kapcsolattartása érdekében – a felperes igyekezett először egyre többet félrehúzódni, majd a lakásból is elment, a szülők kapcsolata nem javult. S mivel 2021. február 13-én a lakásban, de távollétében lezajlott kapcsolattartás után észlelte, hogy a beleöntött ragasztó miatt a kád lefolyója eldugult és bejárati ajtó egyik zárja elromlott, feljelentést tett a rendőrségen. Az alperessel szemben megindult nyomozást az ügyészség 2021 novemberében azzal szüntette meg, hogy a rendelkezésre álló adatok és bizonyítási eszközök alapján bűncselekmény elkövetése nem állapítható meg.

[6] Gyermek 2022. januártól nyaráig a Bölcsődébe járt. A felperes már 2021 nyarán jelezte szülőtársának, hogy bölcsődét kell választaniuk. Az alperes 2021. augusztus 16-i e-mailjében kijelentette: beleegyezik, hogy a gyermeket a felperes bármelyik, általa jónak látott bölcsődébe beírassa, mert az előző szombati láthatás után úgy gondolja: sokkal jobb dolga lesz egy bölcsődében, mint a felperessel a négy fal között. A 2021. október 1-jei tárgyaláson pedig úgy nyilatkozott, hogy a Bölcsődével szemben nincsen kifogása. Mivel a felperes nem engedi, hogy a gyermek életében aktív részt vállaljon, amint ebben együttműködővé válik, ő is aláírja a beíratáshoz szükséges papírt. Majd a 2022. január 5-i e-mailben már kifejezetten megtiltotta, hogy a felperes a gyermeket nélküle bölcsődébe írassa és oda hordja.

[7] A gyermek 2022 szeptembere óta a települési, Óvodába(2) jár, az óvodapedagógiai vélemény szerint beilleszkedése zökkenőmentes volt. Azonban a szülők ebben sem tudtak közösen dönteni: a gyermeket a felperes egy települési, míg alperes leendő lakóhelyén, településen(3) lévő óvodába szerette volna beíratni. Végül az óvoda kijelöléséről település Kormányhivatala, Kerületi Hivatala BP-13/104/ 00211-80/2022 számú határozatával döntött. Ezzel szemben az alperes közigazgatási pert kezdeményezett.

[8] A bíróság újabb ideiglenes intézkedése alapján 2022 márciusától az alperes folyamatos kapcsolattartásra a gyermek elvitelével és ottalvással páros héten péntek délutántól vasárnap estig, továbbá páratlan héten egyszer hétközben vált jogosulttá. A közösségbe járó gyermek azonban gyakran beteg, s a felek között rendszeres vitára ad okot a kapcsolattartások pótlása. 2022 decemberében pedig előfordult, hogy alperes szülőtársa kérdésére sem adott tájékoztatást arról: a gyermekorvos által elrendelt és megkezdett antibiotikumos kezelést folytatta-e vagy az elmaradt nála. Az alperes csak annyit közölt, hogy „brutális mennyiségű gyógyszert küldtél, aminek egy részét nem is használtam. Zsuzsit ennek ellenére ma szinte egészségesen vittem vissza, ugyanis más módszerekkel sikerült őt 2 nap alatt meggyógyítanom, ami neked 2 hét alatt sem sikerült”.

[9] Az alperes 2020 májusa és 2022 áprilisa között a gyermekkel összefüggésbe hozhatóan tizenöt gyámhatósági eljárást és három közigazgatási pert indított, négy alkalommal kérte nemperes eljárásban a kapcsolattartás végrehajtását, illetve ötször kért rendőri intézkedést. Egy alkalommal az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalát is megkereste.

[10] A gyermekkel hivatásuknál fogva foglalkozó szakemberek (védőnő, gyermekorvos, pedagógiai szakszolgálat, óvoda, család- és gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóság) tájékoztatása szerint a felperes a gyermeket jó anyaként gondozza, neveli, a szakemberek tanácsait figyelembe veszi. Ugyanakkor a gyermek fejlődése életkorának megfelelő, a szokásos gyermekbetegségektől eltekintve egészséges. A bölcsődei vélemény szerint sincs ez másként, de a kezdeti időszakban adott tájékoztatásban emellett azt is megjegyezték: a felperes túlféltő magatartást tanúsít, a gyermek pedig visszahúzódó, gyakran szorongó, bizonytalan, érzelmeit ritkán fejezi ki. 2022 májusában pedig rögzítették, hogy az eltelt hónapok alatt a gyermek nyitottabb, érdeklődőbb lett, nevelőinél a határokat feszegette, azonban a közös játékba ritkán kapcsolódott be. Társas kapcsolatai még nem alakultak ki, pajtásaival nem kezdeményezett kapcsolatot, de kérdéseikre válaszolt. Az óvoda álláspontja szerint az alapvetően vidám, de kissé zárkózott, korosztályánál nagyobb önállósággal rendelkező gyermek az új helyzetekhez könnyen alkalmazkodik. Neki tetsző tevékenységekbe szívesen kapcsolódik be, ugyanakkor igényli a felnőttek társaságát és vágyik elismerésükre. Fejlett intellektusú, beszéde jól érthető. A felnőttekkel gyakran kezdeményez beszélgetés, de társas kapcsolatai is kialakulóban vannak.

[11] A Pedagógiai Szakszolgálat 2022. június 25-i szakértői véleménye szerint a gyermek szomatikusan megfelelően fejlett, mozgása és finommotorikája tipikus fejlettségűnek tűnik. Érzelmeit arcjátéka, mimikája megfelelően kifejezi. Ismeretlen felnőttekkel szemben nagyon félénk, de idővel oldódik, viszont szemkontaktust ezután sem vesz fel. Verbális intellektusa magas átlagos övezetbe eső teljesítményt nyújtott, s nála a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséget kizárták.

[12] *A felperes* magyar- és néprajzszakos diplomával, pszichológiából felsőfokú végzettséggel és társadalomtudományi doktori fokozattal rendelkezik, s már a gyermek születése előtt kutatóként dolgozott a Kutatóközpontban. Ebből 2019-ben – a táppénzre és a csecsemőgondozási díjra is tekintettel – átlagosan havi 206.000,- forint bevétele volt. 2020-2021-ben gyed és gyes ellátást kapott, de bevétele lényegesen nem csökkent, mert emellett egyéb bérjellegű jövedelme is volt. 2022. januári munkába állása után havi nettó jövedelme 326.000,- forintra emelkedett. Ő veszi igénybe a 13.700,- forint családi pótlékot. Tulajdonát képezi nemcsak a lakcíme szerinti 45 m^2-es, kétszobás, 2022 nyarán felújított lakás. Hanem a cím5 alatt egy 24 m^2-es is, amit jelenleg bérbeadás útján hasznosít. A havi 80.000,- forintos bérleti díjból fizeti az ingatlan megvásárlására felvett, 6.000.000,- forint kölcsön havi 46.000,- forintos törlesztőrészletét. Több mint tíz éves Honda Jazz típusú személygépkocsinak is tulajdonosa.

[13] *Az alperes* alkalmazástechikus szakirányú informatikus mérnök és pénzügyi vállalkozás-szervezői diplomával rendelkezik. Informatikusként, szoftverfejlesztőként saját cégében, a Kft.-ben dolgozik, ami hosszú ideje áll munkakapcsolatban a külföldi céggel. A felperesnek a vállalkozása minimálbérnek megfelelő munkabért fizet, de 2019-ben 15,0 millió forint osztalékot is felvett. Ebben az évben a még beltagként tulajdonát képező Bt.-ből az alperes nettó 4.460.000,- forint, ingatlan bérbeadásából 1.790.000,- forint jövedelmet szerzett. Igazolt rendszeres havi jövedelmének mértéke 2020-2022-ben alig változott, viszont a Kft.-ből annak ellenére nem vett fel osztalékot, hogy a cég 2020-ban 16.998.000,- forint, 2021-ben 19.764.000,- forint adózott eredményt ért el. Az alperes kizárólagos tulajdonát képezi a 2020 szeptemberében édesanyja utáni örökségéből megvásárolt csabdi, 6800 m^2 területű ingatlan,

amelynek 150 m^2-es, három szobás, frissen felújított lakásába – élettársával és annak gyermekével – az elsőfokú ítélet meghozatala előtt költözött be. Emellett tulajdonában áll három budapesti társasházi lakás és megyében 10,5 hektár területű termőföld, amiket (haszon) bérbeadás útján hasznosít. Viszont három bankkölcsöne miatt havonta összesen 165-170.000,- forint törlesztés terheli.

[14] *Gyermek t*artásával kapcsolatos költségek a perindítás óta nagyrészt életkora miatt változtak. A gyermek egészséges és megfelelő ütemben fejlődik. Ma már óvodás, az ezzel kapcsolatos költségek (étkezés, óvodai programok) átlagosan havi 15-20.000,- forint között vannak. Emellett kéthetente lovagolni jár, ami alkalmanként 5.000,- forintba kerül. A gyermek tartásával kapcsolatos költségekhez az alperes kezdetben nemcsak havi 80.000,- forinttal járult hozzá, de emellett egyes egyéb kiadások is viselt. Ugyanakkor bizonyos feltételhez kötötten, de 2020 áprilisában azt is felajánlotta: a fenti tartásdíj mellett 20.000,- forint nyugdíj-előtakarékossági biztosítást és – amíg a gyermek nem kezd bölcsődébe vagy óvodába járni, de legfeljebb 3 éves koráig – további 50.000,- forint „támogatás” megfizetését is vállalja.

[15] A perben beszerzett szakvélemény szerint a felperes életvezetése normakövető, ambiciózus, célorientált, határozott, érdekérvényesítő. Konfliktustűrő, konfliktuskezelő és indulatkezelő képessége átlagos. Összességében átlagos gyermeknevelési alkalmasságát erősít személyisége, érzelmi érettsége, meglévő alkalmazkodókészsége, kötődési készsége, belső feldolgozása, viselkedési féke, decentráló készsége, felelősségteljessége, megbízhatósága, felettes-én funkciói, indulatszabályozása, frusztrációs toleranciája, énereje, ego funkciói, pszichológiai érzéke, empátiás készsége. Ezzel szemben azt gyengíti szuggesztibilis, egocentrikus életvezetése, indulatossága, indulatilag feszült élethelyzetben inadekvát, alkalmazkodást elutasító, regresszív viselkedés lehetősége, nárcisztikus érzelmi viszonyulása.

[16] Az alperes életvezetése szabálykövető, s professzionális élete tartósan egyenes irányú. De magánéletében – bár jelenlegi párkapcsolata stabilnak tűnik – az énkép bizonytalansága és az ebből adódó alkalmazkodási nehézség a meghatározó. Konfliktustűrő, konfliktuskezelő és indulatkezelési képessége átlag alatti színvonalú. Nevelési alkalmassága összességében átlagos szintű, de annak alsó határához tart. Azt viszonylagos érzelmi érettsége, belső feldolgozása, viselkedési féke, szociabilitása, empátiás készsége, önbizalma, önismerete, önértékelése, felelősségteljessége, megbízhatósága, felettes-én funkciói, pszichológiai érzéke, empátiás készsége erősíti. Míg szuggesztibilis, dependens személyisége, viszonylag nehéz decentrálása, erős érzelmi feszültség esetén regresszív viselkedés lehetősége, alacsony színvonalú frusztrációs toleranciája, nehéz kompromisszumkészsége, indulatilag feszült élethelyzetben inadekvát, alkalmazkodást elutasító, acting out típusú viselkedés lehetősége, nárcisztikus elzárkózása, alacsony indulati toleranciája, érzelmi labilitás, egocentrikussága gyengíti.

[17] A szakértő egyik szülő esetében sem mutatott ki a gyermek személyiségfejlődését hátrányosan befolyásoló tényezőt, illetve a gyermek szülőtárs elleni befolyásolását vagy konfliktusukba történő bevonását. Ahogyan bántalmazásra, agresszív viselkedésre, alkohol- vagy drogfogyasztásra utaló jegyeket sem.

[18] A szakértő szerint Gyermek személyisége életkorának megfelelő szinten differenciálódott, intellektuális és kognitív funkciói, érzelmi-késztetési funkciói életkorának megfelelőek, mentálhigiénés állapota jó. A vizsgálat életkorának megfelelő szeparációt, meglévő családképet, valamint mindkét szülőjéhez való kötődést, viszont a szülőkkel szemben – konfliktusuk következtében kialakult – bizalmatlanságot, s verbális szinten édesapai választást jelezett annak ellenére, hogy mindkettőjüket szereti és erős pozitív érzelmekkel kötődik hozzájuk. A vélemény exploráció része tartalmazza a gyermek azon kijelentését is: „mondta apa, hogy itt mit mondjak.”.

[19] *A felperes pontosított keresetében* a házasság felbontása mellett a gyermek szülői felügyeleti joga gyakorlására magát kérte feljogosítani, az alperes kapcsolattartási jogának a gyermek életkorához is igazodó szabályozása mellett. Az alperest 2020. május 1-től 2022. március 31-ig havi 150.000,- forint, 2022. április 1-től pedig – KSH-indexálás mellett – havi 100.000,- forint gyermektartásdíj megfizetésére kérte kötelezni. Az utolsó házastársi közös lakás használatára is magát kérte feljogosítani.

[20] *Az alperes ellenkérelmében* a házasság felbontását, valamint a lakáshasználat keresettel egyező rendezését nem ellenezte. Arra az esetre, ha a bíróság a felperest jogosítaná fel a szülői felügyelet gyakorlására, széleskörű folyamatos kapcsolattartást igényelt (páros héten csütörtök délutántól páratlan héten hétfő reggelig, továbbá páratlan héten szerdán délutántól péntek reggelig), s havi 50.000,- forint tartásdíj megfizetését vállalta.

[21] Viszontkeresetében a szülői felügyelet gyakorlására magát kérte feljogosítani, a felperes kapcsolattartási joga szabályozása és havi 50.000,- forint gyermektartásdíj fizetésre kötelezése mellett.

[22] **Az elsőfokú bíróság ítéletében** a peres felek házasságát felbontotta, s megállapította, hogy életközösségük 2017 januárja és 2019 szeptembere között állt fenn.

[23] A gyermek feletti szülői felügyelet gyakorlására a felperest jogosította fel.

[24] Kötelezte az alperest, hogy a gyermek tartására fizessen meg a felperesnek

- 2020. május 1-től 2021. december 31-ig havi 130.000,- forint,
- 2022. január 1-től 2022. december 31.ig havi 80.000,- forint, majd
- 2023. január 1-től kezdődően – visszamenőlegesen és a jövőre nézve, előre esedékesen, minden hónap 10. napjáig – havi 90.000,- forint gyermektartásdíjat.

[25] Egyben kimondta, hogy a tartásdíj összege évente – a következő év január 1. napjától külön intézkedés nélkül, először 2024. január 1-től – a KSH által közzétett éves fogyasztói árindex növekedésének mértékével módosul.

[26] Megállapította, hogy a 2020. május 1. és 2023. március 3. közötti időszakra az alperesnek 2.185.000,- forint gyermektartásdíj-hátraléka áll fenn, amit 2023. június 30-ig jogosult és köteles a felperes számára megfizetni.

[27] A gyermek és az alperes közötti kapcsolattartást szabályozta, s ennek során az elvitel jogával folyamatos kapcsolattartást engedett páros héten pénteken 17,00 órától vasárnap 19,00 óráig.

[28] Az alperest időszakos kapcsolattartásra jogosította a kezdőnap 9,00 órától a zárónap 19,00 óráig:

- az őszi, és a tavaszi szünetek második felében,

- a téli szünetben december 26-tól december 30-ig,

- minden év július 1. napja és augusztus 31. napja közötti időszakban július és augusztus hónapok első és harmadik teljes hetében hétfőtől vasárnapig,

- amennyiben a hosszú hétvége részben sem esik egyéb időszakos kapcsolattartás idejére, a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter munkaszüneti napok körüli munkarendet meghatározó rendeletében meghatározottak szerinti hosszú hétvégék közül a rendelet felsorolása szerinti első és azt követő páratlan felsorolási számú hosszú hétvégéken.

[29] Rendelkezett arról, hogy

- a folyamatos kapcsolattartás minden évben július 1-től augusztus 3-ig, továbbá az időszakos kapcsolattartások ideje alatt szünetel;

- a gyermek átadásának-átvételének helye a felperes lakóhelye szerinti ház bejárata előtt van;

- a felperes köteles a kapcsolattartás kezdőidőpontjában a gyermeket személyes okmányaival együtt, megfelelően felkészítve az alperesnek átadni, míg az alperes köteles őt a záróidőpontokban személyes okmányaival együtt visszaadni.

- a felek kötelesek a kapcsolattartás akadályáról késedelem nélkül, de a kezdőidőpontot megelőzően legkésőbb 48 órával korábban egymást hitelt érdemlő módon tájékoztatni.

Ha a kapcsolattartás a gondozó szülőnél vagy a gyermeknél felmerült ok, vagy a különélő szülőnek fel nem róható okból maradt el, akkor a folyamatos kapcsolattartást a következő héten, de legkésőbb három hónapon belül azonos időtartamban, míg az időszakos kapcsolattartást három hónapon belül azonos időtartamban kell pótolni.

• a tanítási szünetek időpontjára az oktatásért felelős miniszternek a tanév rendjét meghatározó rendeletében foglaltak az irányadók azzal, hogy a kapcsolattartás szabályozása szempontjából a szünet a szünetet közvetlenül megelőző utolsó tanítási napot követő napon kezdődik, és a szünetet közvetlenül követő első tanítási napot megelőző napig tart.

[30] A települési, helyrajzi szám. alatt felvett, természetben a ingatlan címe. szám alatt fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerint a felperes kizárólagos tulajdonát képező és felek utolsó házastársi lakásaként szolgált társasházi lakás kizárólagos használatára a felperest ruházta fel, s egyben az alperes lakáshasználati jogát megszüntette.

[31] Ezt meghaladóan a felperes keresetét és az alperes viszontkeresetét elutasította.

[32] Kötelezte az alperest, hogy

• 30 napon belül fizessen meg a felperesnek 2.302.000,- forint perköltséget,

• 186.000,- forint eljárási illetéket – a határozat jogerőre emelkedését követő 60. napon esedékessé válóan – fizessen be az állami adó- és vámhatóság 10032000-01070044-09060018 számú eljárási illetékbevételi számlájára.

• 534.734,- forint szakértői költséget fizessen meg az államnak a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala külön felhívására, az abban megjelölt módon és időben.

[33] Kimondta, hogy az ítélet gyermektartásdíjra vonatkozó rendelkezése előzetesen végrehajtható.

[34] *Az ítélet indokolása szerint* a bíróság arra a meggyőződésre jutott, hogy a peres felek házassága teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott, ezért azt – a Ptk. 4:21. § (1) bekezdése alapján, s a Pp. 459. § (2) bekezdésére figyelemmel az életközösség tartamának megállapítása mellett – felbontotta.

[35] A *szülői felügyelet* gyakorlásának rendezése során – a Ptk. 4:167. § (1)-(2) bekezdése alapján – azt vizsgálta: a gyermek testi, szellemi és erkölcsi fejlődése melyik szülő gondozásában biztosítható a legkedvezőbben. A Pp. 434. § (5) bekezdésére utalással leszögezte, jelen perben nem volt helye magánszakértői bizonyításnak, így bizonyítékként nem volt mérlegelési körbe vonható sem szakértő gyámhatósági eljárásban készített véleménye, sem szakértő2 magánszakvéleménye.

[36] A perben kirendelt szakértő véleményét azonban – az alperes számos kifogása ellenére – aggálytalannak találta, s ítélete alapjául elfogadta. Hangsúlyozta: bár a felek eltérő személyiségük miatt tartós és harmonikus párkapcsolatra nem voltak képesek, de az életközösség megszűnése után, szülői felelősségük körében elvárható tőlük, hogy a gyermek érdekét előtérbe helyező, s szülőtársul jogos érdekeit tiszteletben tartó, s felelősségteljes kompromisszumok árán együttműködő magatartást tanúsítsanak.

[37] Ennek ellenére az alperes kezdettől fogva megkérdőjelezte a felperes gyermeknevelésre alkalmasságát, s nemcsak jelen perben, de számtalan más eljárásban megpróbált érvényt szerezni saját, felperes szülői voltáról alkotott negatív, sokszor a valóságot sem tükröző elképzeléseinek. Az alperes ezen, szülőtársát legyőzendő ellenfélnek kezelő magatartása negatívan hat a gyermek személyiségfejlődésére, életére. Emellett terhére értékelte, hogy megpróbálta a gyermeket befolyásolni a pszichológusi vizsgálat előtt.

[38] A *kapcsolattartás* szabályozásának módjáról a Ptk. 4:178. § (1)-(2) bekezdése, valamint 4:180-4:181. §-a alapján döntött. Kiemelte, a különélő szülőnek is mindent meg kell tennie azért, hogy a gyermek érdekében a kapcsolattartások gördülékenyen, kiszámíthatóan és feszültségmentesen valósuljanak meg. Az általánostól gyakoribb kapcsolattartást csak ezen feltétel fennállta esetén találta volna szabályozhatónak. Viszont az alperes terhén nyomatékkal vette figyelembe, hogy 2022 decemberében a gyermekorvos által elrendelt gyógykezelésben sem volt együttműködő, illetve Gyermeket az óvodája hétközben településhez köti.

[39] *A gyermektartásdíjról* a Ptk. 4:216. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. 4:218. §-a és a 4:207. §-a alapján döntött. Az alperes, mint különélő szülő fizetési kötelezettségének mértéke megállapításakor – a felperes gyermekgondozás miatti jövedelmi helyzet, illetve az ítélethozatal előtt bekövetkezett jelentős árváltozások miatt – három egymástól elkülönült időszakkal számolt. Az elsőben a gyermek indokolt költségeit – tételes indokolás mellett – átlagosan havi 175.000,- forintban fogadta el, s a változások alapján ebből kiindulva határozta meg a következő két időszakban. Emellett mérlegelési körébe vonta, az alperes már 2020 tavaszán is indokoltnak tartotta, hogy havi 80.000,- forint tartásdíjat fizessen, s utóbb késznek mutatkozott arra is, hogy amíg a felperes a gyermek gondozása miatt nem tud dolgozni, további 50.000,- forintot teljesítsen. Az alperes teljesítőképessége körében vagyoni viszonyai mellett mérlegelési körbe vonta a kizárólagos tulajdonát képező kft jövedelmezőségét is, s ennek alapján úgy vélte: a megállapított tartásdíj megfizetésére megfelelő teljesítőképességgel rendelkezik. Számítások közlésével határozta meg az ítélethozatalkor fennálló alperesi hátralékot azzal, hogy annak egy összegű megfizetésére majdnem 4 hónapos teljesítési határidőt engedélyezett.

[40] A kereset és a viszontkereset miatt feljegyzett eljárási illetéket 186.000,- forintban határozta meg, s ennek, valamint az ugyancsak az állam által előlegezett 534.734,- forint szakértői díjnak a viselésére az alperest kötelezte a Pp. 102. § (1) bekezdése és 83. § (1) bekezdése alapján. A felperes perköltségigénye alapján – az általa előlegezett bontóperi illetékből és ügyvédi munkadíjból álló – költség viseléséről a Pp. 81. §-a és a 83. § (1) bekezdése alapján döntött.

[41] **A felperes fellebbezésében** az elsőfokú ítélet részbeni megváltoztatását kérte az alperes időszakos kapcsolattartási joga szabályainak körében akként, hogy arra húsvétkor nagyszombaton 18,00 órától vasárnap 18,00 óráig legyen jogosult. Továbbá abban az esetben, ha a tavaszi, őszi és téli szünet páratlan számú napból áll, akkor az időszakos kapcsolattartás kezdőidőpontja a szünet középső napján 13,00 órakor van.

[42] Az anyagi jogi felülbírálat kérése során a húsvéti ünnepi kapcsolattartás módosításával kapcsolatban annak fontosságára hivatkozott, hogy a leánygyermek esetében különösen fontos: húsvéthétfői locsolkodás során a barátai számára elérhető legyen. A szüneti kapcsolattartás módosítására pedig azért van szükség, mert a szünetek napjai már nemcsak évenként változnak, de az iskolák a miniszteri rendeletben írtaktól el is térhetnek.

[43] **Az alperes fellebbezésében** az elsőfokú ítéletnek a szülői felügyelet gyakorlására, a különélő szülő kapcsolattartási jogának szabályozására és a gyermektartásdíj-fizetési kötelezettségére, valamint a perköltség viselésére vonatkozó rendelkezéseit támadta.

[44] *Elsődlegesen* ezek hatályon kívül helyezését, és az elsőfokú bíróság új eljárásra és új határozat hozatalára utasítását, *másodlagosan* azok megváltoztatását kérte alábbiak szerint:

· A viszontkeresetnek adjon helyt, s így a bíróság

o a szülői felügyelet gyakorlására őt jogosítsa fel;

o a felperes kapcsolattartási jogát szabályozza, s ennek során

‣ folyamatos kapcsolattartás páros héten csütörtök délutántól páratlan héten hétfőn reggelig és páratlan héten szerdán délutántól pénteken reggelig, míg

‣ időszakos kapcsolattartásra

- páros ünnepeken páros évben az első, páratlan évben a második napon 9,00 órától 19,30 óráig,

- páros évben december 24-én 9,00 órától december 25-én 9,00 óráig,

- az őszi, téli, tavaszi szünetben – páros évben az első, páratlan évben a második – felében, valamint

- a nyári szünet 1., 3. és 5. kéthetes időtartamában legyen jogosult.

o a felperest kötelezze havi 50.000,- forint gyermektartásdíj megfizetésére.

· Amennyiben a szülői felügyelet gyakorlására a felperes marad jogosult,

o maradjon fenn a közös szülői felügyelet a következő részjogosítványokra:

‣ a gyermek mindenkori nevelési intézményével,

- egészségügyi ellátásával, kezelésével, egészségi állapotával,

- vagyoni viszonyaival,

- sport és egyéb szabadidős tevékenységével kapcsolatban.

o gyermektartásdíj-fizetési kötelezettsége mértéke – a teljes időszakra – havi 50.000,- forintban legyen megállapítva,

o ehhez igazodva kerüljön csökkentésre az őt terhelő hátralék, valamint

o azt havi 25.000,- forintos részletekben legyen jogosult megfizetni.

o kapcsolattartási joga az alábbiak kerüljön szabályozásra:

- folyamatos kapcsolattartás illesse meg

- páros héten csütörtökön az óvodai/iskolai foglalkozás végétől hétfőn az óvodai/iskolai foglalkozás kezdetéig;

- páratlan héten szerdán az óvodai/iskolai foglalkozás végétől pénteken az óvodai/iskolai foglalkozás kezdetéig (valamennyi esetben az óvodából/iskolából történő elvitellel és visszavitellel);

- időszakos kapcsolattartásra legyen jogosult

- húsvét, pünkösd és karácsony ünnepén páros évben az első, páratlan évben a második napján 9,00 órától másnap 9,00 óráig;

- minden páros évben december 24-én 9,00 órától másnap 9,00 óráig;

- az őszi, téli és tavaszi szünetek alatt páros évben annak első, páratlan évben második felében, a kezdőnap 9,00 órától a zárónap 19,30 óráig;

- a nyári szünet első, harmadik és ötödik kéthetes időszakában, a kezdőnap 9,00 órától a zárónap 19,30 óráig.

· Mindkét esetben a perköltség esetében

o mellőzni kérte a felperesnek ügyvédi munkadíjból álló perköltség, valamint az államnak 534.734,- forint szakértői díj megfizetésére kötelezését;

o a felperest kötelezni kérte az első- és másodfokú eljárásban oldalán felmerült perköltség megfizetésére.

[45] *A hatályon kívül helyezést* a Pp. 381. §-a alapján kérte, állítva, hogy az elsőfokú bíróság lényeges, az ügy érdemére kiható eljárás szabálysértést követetett el. Egyrészt azzal, hogy – indítványa ellenére, s annak elbírálása nélkül – nem a gyámhatóság védelembevételi eljárásában beszerzett, szakértő által készített szakvéleményt használta fel, hanem más személyt rendelt ki perbeli szakértőként. Másrészt azzal, hogy döntése meghozatalakor a szakértő-féle szakvéleményt kizárta a bizonyítékok köréből. Ezzel pedig megsértette a Pp. 307. § (1) bekezdés a) és c) pontját. Emellett jogsértőnek találta azt is, hogy a bíróság a szakértői bizonyítást – a Pp. 334. §-ában írt feltételek hiánya ellenére – már előzetes bizonyítás keretei között lefolytatta. Ezzel jelentősen csorbította a bizonyítási eljárás során a feleket megillető jogokat.

[46] Az ítélet megváltoztatása körében eljárásjogi és anyagi jogi felülbírálatot egyaránt igényelt. A *szülői felügyelet* körében hangsúlyozta, hogy a bíróság nem a feltárt tényállással összhangban, illetve az általa megállapított tényállásból téves következtetések levonásával hozta meg döntését. Ennek során okszerűtlen mérlegeléssel, illetve jogszabálysértően nem szakértő szakértő véleménye alapul vételével határozta meg, hogy melyik szülőnél biztosítható kedvezőbben a gyermek testi, szellemi és erkölcsi fejlődése. Az előzetes bizonyítás során beszerzett vélemény tekintetében pedig – a Pp. 312. (2) bekezdésével szemben – a bíróság nemcsak arra nem adott magyarázatot, hogy az azzal szemben előterjesztett kifogásait miért nem találta alaposnak. Azt sem biztosította, hogy egy szóbeli kiegészítés során megfelelően alátámassza szakvélemény aggályosságára vonatkozó állításait. Sérelmezte továbbá, hogy a bíróság mérlegelése során a szülői együttműködés kötelezettségét és felelősségét csupán rá terhelte, s a felperessel szemben elegendőnek találta, hogy a gyermeket jól ellátja, gondozza és neveli.

[47] Úgy vélte, nem értékelhető terhére, hogy a gyermek édesapja szeretne lenni, s ezért – a felperes által generált helyzetben – küzdelmet folytat annak érdekében, hogy a gyermek életében aktívan részt vehessen. Iratellenes az elsőfokú ítélet azon megállapítása is, hogy a felperestől a szülői feladatok teljesen tökéletes, hibátlan ellátását várná el.

[48] A bíróság nem vonta mérlegelési körébe a felperesre nézve kifejezetten kedvezőtlen megállapításokat tartalmazó pedagógiai véleményeket, továbbá azt a tényt, hogy a gyermek érdekét sértő módon jár el, amikor az életéből őt, mint az édesapját kizárja.

[49] A *kapcsolattartás* körében nagy súllyal kérte értékelni, hogy őt a felperes először a különélő szülő pozíciójába kényszerítette, s megszabta a kapcsolattartás kereteit. Utóbb pedig jelen per alatt, jogerős bírósági döntés hiányában, vagyis jogszerű eszközök látszatába burkolózva zárta el a közös szülői felügyelet alapján őt megillető jogosítványok gyakorlásától. Úgy vélte, ilyen felperesi magatartás mellett egyáltalán nem ítélhető el azért, mert hatósági eljárásokat indított jogai gyakorlása érdekében. Mindezért pedig őt – s ezzel a gyermeket – büntetni, nemcsak érthetetlen, de jogsértő is. Ahogyan a bíróság minden alap

nélkül értékelte a terhére azt, hogy vidékre – de településtől semmiképp nem távolra – költözött.

[50] A *gyermektartásdíj* tekintetében rámutatott: a bíróság figyelmen kívül hagyta nemcsak a felperes perbeli időszakban elért jövedelemét, de azt is, hogy életközösségük megszűnése óta őt rendszeresen havi 80.000,- forinttal támogatja. Viszont bérjövedelmén túl jogszabálysértő módon vonta mérlegelési körbe a tulajdonát képező gazdasági társaság sikeres működésének tényét és ezzel elért pénzügyi eredményeit. Ugyanakkor a gyermektartásdíj alapjául szolgáló költségeket aránytalanul magasnak, eltúlzottnak ítélte. Ezen belül valótlannak ítélte a gyermek gépkocsival történő utaztatására beállított összeget, továbbá indokolatlannak és Gyermek életkorával összhangban nem állónak találta a lovalás költségét. Ahogyan nem találta elfogadhatónak az élelmezés, tisztítószerek, ruházat és lábbeli, illetve fogorvosi ellátása költségeit sem.

[51] **A felperes fellebbezési ellenkérelmében** az elsőfokú ítélet alperes által támadott rendelkezéseinek helybenhagyását kérte. A fellebbezésben foglalt valamennyi tény- és jogállítást vitatta, s azokkal szemben részletesen kifejtette saját álláspontját.

[52] **Az alperes fellebbezési ellenkérelmében** ugyancsak az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte a felperes által megváltoztatni kért körben. Ismételten részletesen kifejtette: az életközösség megszűnése óta a felperes hogyan törekszik arra, hogy őt a gyermeke életéből kiszorítsa, illetve a zavartalanul együtt tölthető időt korlátozza.

[53] **A felperes és az alperes fellebbezése egyaránt csak kis részben alapos.**

[54] Az elsőfokú bíróság ítéletének a házasság felbontására és az életközösség tartamára, továbbá a lakáshasználat szabályozására vonatkozó, illetve a keresetet részben elutasító rendelkezései – fellebbezés hiányában – jogerőre emelkedtek. Ezért azt a másodfokú bíróság – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 370. § (1) bekezdése alapján – a fellebbezések és a fellebbezési ellenkérelmek korlátai között vizsgálta felül. Ennek során pedig annak eljárásjogi és anyagi jogi felülbírálatát egyaránt elvégezte.

[55] Az alperes fellebbezésében tárgyalás tartása iránti kérelmet terjesztett elő, így a másodfokú bíróság – a Pp. 376. § (1) bekezdés a) pontja alapján – ennek megfelelően járt el.

[56] Tekintettel az alperes elsődleges fellebbezési kérelmére is, a másodfokú bíróság először azt vizsgálta, hogy fennáll-e olyan ok, ami miatt az elsőfokú ítéletet hatályon kívül kell helyezni. Az iratok teljes körű áttekintése során azonban hivatalból nem észlelt olyan eljárási szabálysértést, ami miatt azért kellett volna ilyen döntést hoznia, mert a Pp. 380. §-a alapján az ítélet érdemi felülbírálata eleve kizárt. Az alperesnek a Pp. 381. §-ára alapított, ún. mérlegelhető ok miatti hatályon kívül helyezés iránti kérelmét sem találta alaposnak.

[57] A másodfokú bíróság egyáltalán nem osztotta az alperes szakértői bizonyítás szabályosságával kapcsolatos eljárásjogi aggályait. Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság eljárása során nemcsak a polgári perrendtartás ún. osztott perszerkezettel kapcsolatos

rendelkezéseit tartotta be: a szakértői bizonyítást már a perfelvételi tárgyalási szak 2021. december 7-i lezárása után rendelte el.

[58] Az is tény, hogy a gyámhivatal eljárása során csupán hasonló körben, s jelen per tárgyát részben érintő, de nem a jelen eljárásban releváns kérdéseket középpontba helyező szakvéleményt szerzett be. Ezért nem volt eljárásjogi akadálya egy új, a bíróság által kirendelt szakértő véleménye beszerzésének. A Pp. ugyanis a más eljárásban és az adott perben kirendelt szakértővel történő bizonyítási mód között nem állít fel sorrendiséget. A Pp. 306. § (4) bekezdése csupán azt zárja ki, hogy más eljárásban kirendelt szakértő kerüljön alkalmazásra, ha a felek már akár magánszakértő, akár a bíróság által az adott perben kirendelt szakértő alkalmazására indítványt tettek.

[59] Az elsőfokú bíróság pedig helyesen járt el, amikor a gyermek szülői felügyelete és a kapcsolattartás rendezése körében – a felek által perbe hozott speciális tényállás miatt, s a jogvita szakszerű és a jogszabályoknak megfelelő elbírálása érdekében – arról döntött, hogy a gyermek érdekében részben hivatalból folytat le bizonyítást, s egyesített pszichológiai és pszichiátriai szakértői véleményt szerez be.

[60] Az elsőfokú bíróság valóban elmulasztotta, hogy pervezető végzéssel elutasítsa az alperes más eljárásban beszerzett szakvélemény felhasználására vonatkozó bizonyítási indítványát. Azonban perbeli intézkedései mindvégig egyértelműek voltak, ehhez kapcsolódva még kétség sem ébredhettek a felekben a lefolytatásra kerülő bizonyítás iránya és módja tekintetében.

[61] A másodfokú bíróság nem osztotta az alperesnek a perben beszerzett szakvéleménnyel kapcsolatos aggályait sem. Azt a másodfokú bíróság nemcsak alaki és formai szempontok alapján találta aggálytalannak, de tartalmilag is. Az egyesített szakértői vélemény megállapításai és a perben rendelkezésre álló egyéb bizonyítékok egymással nem ellentétesek. Inkább több ponton kiegészítik egymást, hiszen egy-egy kérdést más oldalról, más szempontok alapján közelítenek meg.

[62] Az ítéletet érdemben, anyagi jogi szempontból vizsgálva pedig a másodfokú bíróság úgy vélte: az elsőfokú bíróság a tényállást a döntés meghozatalához szükséges mértékben feltárta. Abból a gyermekkel kapcsolatos kereseti kérelmek tekintetében okszerű következtetéssel, a vonatkozó jogszabályok és a bírói gyakorlat megfelelő alkalmazásával érdemben alapvetően helyes döntést hozott.

A szülői felügyelet gyakorlásáról

[63] A peres felek gyermekkel kapcsolatos jogvitájának ez volt a fő tárgya, s alperes fellebbezésében is ezt tekintette központi kérdésnek. Ezért a másodfokú bíróság elsődlegesen indokoltnak tartja kiemelni: az elé hozott jogvita jogi alapokon történő elbírálására köteles, s ennek során jogi kérdésre jogi választ tud és köteles adni. A bíróságnak nem feladata, de nem is képes arra, hogy a felek személyes és egyéb kapcsolatait rendezze, együttműködővé tegye az addig egymással ellenséges viszonyban lévő szülőket. A peradatok alapján pedig a másodfokú bíróságban sem merült fel kétség afelől, hogy mindkét szülő érzelmileg erősen

kötődnek a gyermekhez. De ítélete meghozatalakor azon, a szülők döntése nyomán a kialakult helyzetből volt kénytelen kiindulni: abból, hogy az erős kötődések ellenére Gyermek a jövőben sem egy klasszikus, kétszülős családban fog nevelkedni.

[64] Érdemi döntése meghozatalakor pedig, ahogyan az elsőfokú bíróság is tette, a Ptk. 4:167. § (1) bekezdése alapján arra kellett választ keresnie: valamennyi szempontot és releváns körülményt figyelembe véve, melyik szülő gondozása alatt biztosítható jobban a gyermek testi, szellemi és erkölcsi fejlődése. Ezért az elsőfokú bíróság helyesen járt el, amikor részben a szülők tényállításai és bizonyítási indítványai alapján, részben hivatalból széleskörű bizonyítást folytatott le.

[65] A másodfokú bíróság szerint ennek alapján a tényállást a döntés meghozatalához szükséges mértékben feltárta, s abból – a per fő tárgya, a szülői felügyelet tekintetében – okszerű következtetéssel, a vonatkozó jogszabályok és a következetes ítélkezési gyakorlat megfelelő alkalmazásával érdemben helyes döntést hozott.

[66] A másodfokú bíróság nem osztotta az alperes azon fellebbezési érvelését, amely szerint az elsőfokú bíróság döntése meghozatalakor nem minden, perben beszerzett bizonyítékot vont mérlegelési körébe. Az elsőfokú ítélet jogi indokolása igen részletes és alapos: ebből nemcsak a számba vett bizonyítékok tárhatók fel, hanem a bíróság mérlegelésének szempontjai és folyamata is pontosan követhető.

[67] A felek elsőfokú eljárásban tett nyilatkozatai és a beszerzett bizonyítékok teljes körű áttekintése után pedig a másodfokú bíróság arra a meggyőződésre jutott: az elsőfokú ítélet alapjául szolgáló mérlegelés nem szenved olyan hibában, amely a felülmérlegelést szükségessé tenné. Az nemcsak logikus, okszerű és az iratoknak megfelel, de a másodfokú bíróság érdemben is osztotta a döntése meghozatala során az elsőfokú bíróság által számba vett azon indokokat, amik miatt a gyermek szülői felügyelet gyakorlására a felperest jogosította fel. Az elsőfokú ítélet mérlegelése a fellebbezésben előadott alperesi érvrendszerre is kiterjedt.

[68] Ezért a szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó rendelkezését alapvetően az elsőfokú ítélet helyes indokaira visszautalva hagyja helyben, annak indokolását viszont még egy mérlegelési szemponttal kiegészíti. A következetes ítélkezési gyakorlata alapján annak is jelentőséget tulajdonított, s felperes javára és alperes terhére vette figyelembe, hogy a felek eljárási nyilatkozataiból egyértelműen megállapítható: a felperes által gyakorolt szülői felügyelet mellett biztosított jobban, hogy a gyermek a különélő szülőjével lelkiismeretfurdalás nélkül és zavartalanul tudjon minőségi kapcsolatot tartani.

[69] Az egyes szülői felügyeleti részjogosítványok közös gyakorlása iránti fellebbezési kérelemmel kapcsolatban rámutat a másodfokú bíróság: az alperes az elsőfokú eljárásban sem ezen részjogosítványok, sem a szülői felügyelet minden kérdésben közösen történő gyakorlása iránt nem terjesztett elő viszontkeresetet. Ezért ezen fellebbezési kérelme csak viszontkeresete módosítása után lett volna érdemben vizsgálható, az alperes azonban ilyen kérelmet nem terjesztett elő.

[70] A másodfokú bíróság ugyanakkor megjegyzi: előterjesztése esetén is érdemi vizsgálatának egyrészt a Pp. 373. § (1) bekezdése alapján eljárásjogi, másrészt – mivel a Ptk. 4:167. § (1) bekezdése még jelen perben nem alkalmazható – anyagi jogi akadályai lettek volna. Azt is leszögezi. hogy az alperes által felsorolt négy részjogosítvány szinte minden gyermekkel kapcsolatban felmerülő kérdést lefed. A szülői felügyelet gyakorlásának ilyen módon történő szabályozása pedig a gondozó szülő szülői felügyeleti jogát lényegében kiüresítené. Megfosztaná attól, hogy a szülői felügyelet önálló gyakorlásából fakadó kötelezettségeit megfelelően, s úgy tudja ellátni, hogy felelőssége is érvényesüljön a gyermek sorsának, személyiségének alakulásában, fejlődésében. Ez pedig nyilvánvalóan nem szolgálná a gyermek érdekét.

A kapcsolattartás szabályozásáról

[71] Az alperes fellebbezési kérelmének tartalmára figyelemmel elsődlegesen a másodfokú bíróság rögzíti: a következetes ítélkezési gyakorlat szerint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a kapcsolattartás jogi tartalmát, gyakorlásának módját keretjelleggel határozza meg. Ezért a perben érvényesített anyagi jog a kapcsolattartás szabályozása iránti igény. Annak konkrét tartalmát – függetlenül attól, hogy a fél maga is tehet indítványt a részletekre vonatkozóan – a perben mindig a bíróság határozza meg, elsődlegesen a gyermek érdekeinek szem előtt tartásával (ahogyan erre a Kúria a BH2017. 296. számon közzétett eseti döntésében is rámutatott). Ezért nem minősül ellenkérelme nem megengedett megváltoztatásának az, hogy alperes fellebbezésében a kapcsolattartás szabályozását a viszontkereseti ellenkérelmétől részben eltérő módon kérte.

[72] Mindkét szülő fellebbezésének elbírálása során pedig a másodfokú bíróság – a Ptk. 4:178. §-a alapján – abból indult ki, hogy a kapcsolattartás mind a gyermeknek, mind a tőle különélő szülőnek alapjoga, így annak korlátozása csak kivételesen indokolt esetben lehetséges. Ezért a bírósági szabályozásnak arra kell törekednie, hogy a kapcsolattartást a gyermek életkorának, igényeinek megfelelően, a lehető legszélesebb körben és zavartalanul biztosítsa. Emellett szem előtt kellett tartania a jogintézmény célját. Ez pedig nem más, mint a kapcsolattartásra jogosult személy és a gyermek közötti családi kapcsolatot fenntartása, továbbá a szülő számára annak biztosítása, hogy a gyermek nevelését, fejlődését folyamatosan figyelemmel tudja kísérni és azt a tőle telhetően segítse. Ugyanakkor a gyermek számára is nagyon fontos ahhoz, hogy – a körülményekhez képest – mind anyai, mind apai oldalról kiegyensúlyozott szülőképet tudjon kialakítani.

[73] Ezen szempontok mellett pedig a másodfokú bíróság részben nem találta indokoltnak, így jogilag helyesnek az alperest megillető folyamatos kapcsolattartás ideiglenes intézkedés szerinti időtartamának csökkentését. Úgy vélte, ezt önmagában nem indokolja sem a szülők lakóhelye közötti nagyobb távolság, sem pedig a gyermek jelenlegi óvodai, később iskolai kötelezettségei. Ugyanakkor meghatározó körülményként kellett figyelembe venni, hogy a gyermek és az alperes között jó kötődés és szoros kapcsolat áll fenn.

[74] Ezért a másodfokú bíróság szükségesnek tartotta a folyamatos kapcsolattartás időtartamának egyrészt egy hétközi, ottalvással egybekötött alakommal történő bővítését. Másrészről a kezdő- és záróidőpontok olyan módon történő meghatározását, hogy a szülők

személyes találkozását, s ezzel a gyermek előtti esetleges konfliktusokat minimálisra csökkentse.

[75] Ugyanakkor a szülők lakóhelye közötti földrajzi távolságra is tekintettel indokoltnak találta az ünnepnapokkal egybekötött nevelési szünetek elsőfokú ítélettől eltérő szabályozását. Ennek során akként „tömbösítette” a szünet és az ünnepnapok miatti kapcsolattartást, hogy az a gyermek számára minél kisebb utazási teherrel járjon. Továbbá – az alperes kérelme nyomán – páros és páratlan években eltérő módon határozta meg a kapcsolattartás időpontját. Ugyanis a bíróság más perekből szerzett tapasztalatai azt mutatják, hogy az időszakos kapcsolattartás ilyen módon történő szabályozása mellett – a hosszútávú kiegyenlítődés miatt – a gyermek közel azonos időt tud minkét szülővel tölteni. Emellett a gyermek számára is lehetővé teszi, hogy mindkét szülőjével valamennyi ünnep különböző napjainak sajátosságait is meg tudja élni.

A gyermektartásdíjról

[76] A másodfokú bíróság álláspontja szerint az elsőfokú bíróság ebben a körben is döntését a rendelkezésére álló bizonyítékok összességének logikus, okszerű és az iratoknak megfelelő mérlegelésével megállapított tényállás alapján hozta meg. Az abból levont jogi következtetései maradéktalanul megfelelnek a jogszabályoknak és a következetes ítélkezési gyakorlatnak. Ítélete indokolásából nemcsak a mérlegelése során figyelembe vett szempontok azonosíthatók be egyértelműen, de mérlegelési tevékenysége is nyomon követhető. Így döntése jogi és ténybeli indokai maradéktalanul megállapíthatók.

[77] Emellett a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság mérlegelésével, s így a gyermektartásdíj mértékére vonatkozó ítéleti álláspontjával is teljes mértékben egyetértett. Ezért az elsőfokú ítélet érdemi, tartásdíjjal kapcsolatos rendelkezéseit a Pp. 386. § (4) bekezdésére utalva hagyja helyben.

[78] Ezért, s tekintettel arra, hogy az alperes fellebbezésében – mind a tényállás, mind az abból levont anyagi jogi következtetés körében – felülmérlegelést kért, a másodfokú bíróság a következőkre kíván rámutatni.

[79] Az elsőfokú ítélet indokolása az alperes valamennyi fellebbezési érvelésére választ ad. Abból megállapítható, hogy mindkét szülő jövedelmi és vagyoni viszonyait, s ezen belül alperes teljesítőképességét, illetve a gyermek indokolt szükségleteit a bíróság alaposan vizsgálta, s a döntéshozatalhoz szükséges mértékben a bizonyítást is lefolytatta.

[80] A másodfokú bíróságban nem merült fel kétség afelől, hogy a gyermek indokolt szükségleteinek költsége, továbbá a szülők jövedelmi és vagyoni viszonyai helyesen lettek feltárva, s a megállapított gyermektartásdíj megfizetésére – ideértve hátralék egyösszegű teljesítését is – az alperes teljesítőképességgel rendelkezik.

[81] A következetes ítélkezési gyakorlat alapján pedig a főként pénzbeli tartásra köteles különélő szülő a gyermek indokolt szükségleteiből a gondozó szülőnél nagyobb arányt köteles viselni. Hiszen a mindennapokban a gondozó szülő biztosítja a gyermek

természetbeni tartását, aminek ellenértékét azonban nem lehet forintosítani. Gyermek a jogerős ítélet meghozatalakor is még alig múlt négyéves, így a természetbeni gondozása – pusztán életkora miatt – jelentős terhet ró a felperesre.

[82] Ezért a másodfokú bíróság egyetértett azzal, hogy a gyermekkel kapcsolatos költségek felperes által igénybe vett állami támogatásokkal (családi pótlék, adókedvezmény) csökkentett összegének közel ¾ részét köteles az alperes tartásdíj jogcímén megfizetni.

Az elsőfokú perköltségről

[83] Az alperes másodlagos fellebbezési kérelmében egyrészt mellőzni kérte a felperesnek ügyvédi munkadíjból álló perköltség, valamint az államnak 534.734,- forint szakértői díj megfizetésére kötelezését, másrészt az elsőfokú eljárásban oldalán felmerült, ügyvédi munkadíjból álló perköltség megfizetésére felperest kérte kötelezni.

[84] Bár a gyermekkel kapcsolatos kérdéseben – így különösen a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése körében – nagyrészt a felperes keresete volt alapos, a másodfokú bíróság a következő okok miatt részben osztotta az alperes fellebbezési érvelését. Abból indult ki, hogy a házasság felbontása iránti perben a polgári perrendtartás általános perköltség viselési szabályai csak korlátozottan érvényesülnek, hiszen a Pp. 459. § (4) bekezdése kimondja: a bíróság a perköltség viseléséről a pernyertességtől függetlenül, az összes körülmény mérlegelése alapján határoz.

[85] Így nem volt figyelmen kívül hagyható, hogy a peres felek között nem volt vita a házasság felbontása és a lakáshasználat rendezése iránti kereseti kérelmek körében. A gyermek szülői felügyeleti joga bírósági rendezése mellett – bár különböző módon, de – mindketten szükségesnek tartották a különélő szülő kapcsolattartási joga és gyermektartásdíj fizetési kötelezettsége szabályozását. Ezekben a kérdésekben pedig a bíróság túlnyomó részt a felperesi keresetet találta alaposnak.

[86] A másodfokú bíróság következetes gyakorlata a perbelihez hasonló helyzetben a szülői felügyelet rendezése iránti kérelmet olyan, mindkét szülő érdekkörébe tartozónak tekinti, amelyben – speciális többletnyállás hiányában – nem indokolt alkalmazni a perköltségre vonatkozó általános szabályokat. Ehelyett az eljárás során szükségszerűen felmerülő – eljárási illetékből, szakértői díjból és ügyvédi munkadíjból álló – perköltséget a szülők közösen, egymással közel azonos arányban kötelesek viselni. Ennek alapján a másodfokú bíróság akként rendelkezett, hogy az elsőfokú eljárásban felmerült, s az állam által előlegezett szakértői díjat a felek egyenlő arányban kötelesek megfizetni.

[87] Valamennyi perbe hozott igény elbírálásának módjára figyelemmel nem látott lehetőséget arra, hogy mellőzze az elsőfokú ítéletből az alperest felperes javára terhelő perköltség-fizetési kötelezettséget. Ennek során nagy súllyal értékelte alperes gyermektartás mértékére vonatkozó pervesztességét.

[88] Mindezekre tekintettel a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének fellebbezéssel támadott rendelkezéseit – a Pp. 383. § (2) bekezdése alapján – részben megváltoztatta.

[89] A felperes és az alperes fellebbezése kis részben volt alapos, ugyanakkor az alperes másodfokú eljárás fő tárgyát képező, a szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása iránti fellebbezése nem vezetett eredményre. Ezért a másodfokú bíróság a Pp. 83. (2) bekezdése alapján úgy vélte: az eljárása során felmerült perköltség viselése akkor tekinthető arányosnak a pervesztességgel, ha mindkét peres fél maga viseli a jogorvoslati kérelme folytán felmerült fellebbezési illetéket, de az alperes a felperesnek ügyvédi munkadíjból álló részperköltséget fizet.

[90] Mindkét fellebbezés pertárgyértéke – az az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 39. § (3) bekezdése alapján – 300.000,- forint, s így mindkét oldalon az Itv. 46. § (1) bekezdése szerint 24.000,- forint fellebbezési illeték merült fel. Ezeket a peres felek az elsőfokú ítéletben meghatározott módon, de az ítélet jogerőre emelkedését követő 60 napon belül kötelesek az államnak megfizetni.

[91] Budapest, 2023. június 19.

Dr. Császár P. Emőke s. k.	Dr. Szemán Felicitász s. k.	Dr. Kozák Henriett s. k.
előadó bíró	a tanács elnöke	bíró